



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ACESSORAMENTO JURÍDICO - SAJ

PARECER Nº 666/2025/CONJUR-SAJ

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativo nº 1.00.000.015364/2020-91

INTERESSADO: ABELARDO FLEURY CURADO

Administrativo. Servidor. Requerimento. Lei 8.112/1990. Licença para tratar de assuntos particulares. Prorrogação da licença. Ausência de limite legal para a concessão da licença. Não cabe à Administração fazer interpretação restritiva do texto legal. Poder discricionário. Conveniência e oportunidade. Pela viabilidade jurídica de nova concessão da licença. Juízo de retratação pela autoridade competente.

Senhor Secretário de Assessoramento Jurídico,

1. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo servidor Abelardo Fleury Curado, lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas, em face da decisão do Secretário Executivo que indeferiu o pedido de licença para tratar de interesses particulares no período de 03/10/2025 a 02/10/2026.
2. Verifica-se que o servidor encontra-se atualmente à disposição da Secretaria de Gestão de Pessoas, vinculado administrativamente à Subsecretaria de Pessoal, ocasião em que foi solicitada a manifestação da área quanto à possibilidade de concessão de nova licença para tratar de interesses particulares, momento em que informou pela inviabilidade da prorrogação, em razão da carência de servidores no órgão (E-mail DDS/SGP - PGR-00293275/2025).
3. Com tal fundamento, a Divisão de Direitos dos Servidores, por meio da INFORMAÇÃO 8671/2025 DDS/SGP (PGR-00294994/2025), ressaltou que, embora o servidor não tenha alcançado o limite máximo de seis anos previsto para a licença para tratar

de interesses particulares, a sua concessão constitui ato de natureza discricionária da Administração, de modo que sugeriu o indeferimento do pleito diante da manifestação contrária da chefia.

4. Nesse sentido, foi publicado o DESPACHO DECISÓRIO SGP N° 1192/2025, no âmbito do qual o Secretário Executivo indeferiu o novo pedido de licença, uma vez que o afastamento do servidor não se mostrou conveniente nem oportuno para a Administração.

5. Os autos chegam para análise da Secretaria de Assessoramento Jurídico.

6. É o relatório.

7. Sobre o tema, sabe-se que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares subordina-se ao disposto no art. 91 da [Lei 8.112/1990](#), *in verbis*:

Art.91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.

Parágrafo Único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

8. Do dispositivo transcrito, extraem-se as duas principais características da licença, quais sejam: (i) discricionariedade, incumbindo à autoridade avaliar se o afastamento do servidor de suas atribuições acarretará ou não prejuízo ao serviço e (ii) ausência de percepção de remuneração, coerente com o fato de que tal licença é concedida para atender interesse exclusivamente pessoal do servidor.

9. Vislumbra-se, assim, que a concessão da licença para tratar de assuntos particulares decorre de ato discricionário da Administração, de modo que caberá ao administrador público analisar, à luz da conveniência e oportunidade, as circunstâncias do caso concreto e decidir sobre a concessão, ou não, da licença orientada pela harmonização de interesses públicos e privados.

10. Outrossim, resta claro que a licença para tratar de interesses particulares possui um limite temporal de até três anos consecutivos, devendo ser observada a prevalência do interesse público sobre o interesse pessoal ainda que o período de licenciamento seja com prejuízo da remuneração, por não se configurar um direito subjetivo ao servidor.

11. **Todavia, a legislação não limita a quantidade de licenças a serem usufruídas pelo servidor a esse título, não cabendo à Administração fazer interpretação restritiva do texto legal. Em relação ao período da licença para tratar de assuntos particulares, a matéria já foi enfrentada pela Administração e a orientação é pela possibilidade de usufruir várias licenças, desde que nenhuma delas individualmente ultrapasse os três anos ou que a eventual renovação, para que não extrapole esse prazo, se dê sessenta dias após o término da licença anterior, conforme inteligência do art. 82**

da Lei nº 8.112/90^.

12. Feitas as considerações que circundam a concessão da licença, revelam-se algumas particularidades importantes do caso concreto em exame, razão pela qual retoma-se o histórico dos fatos.

13. Registre-se inicialmente, em termos fáticos, que o interessado está afastado do exercício de suas atribuições, em razão de sucessivas licenças. O primeiro requerimento para concessão da licença para tratar de assuntos particulares foi protocolado em agosto de 2020, quando, naquela época, encontrava-se à disposição da Secretaria de Gestão de Pessoas. Sobre o último requerimento, o servidor solicitou novo prazo para concessão da referida licença, a qual iniciaria no dia 03/10/2025 com término previsto para 02/10/2026.

14. Conforme INFORMAÇÃO 8671/2025 DDS/SGP (PGR-00294994/2025), ao servidor foram concedidos os seguintes períodos de licença, com autorização concedida pela Administração em cada um deles, totalizando, até o presente momento, cinco anos. Vejamos:

- i - 01/10/2020 a 01/10/2021 (366 dias);
- ii - 02/10/2021 a 01/10/2022 (365 dias);
- iii - 03/10/2022 a 02/10/2023 (365 dias);
- iv - 03/10/2023 a 02/10/2024 (365 dias);
- v - 03/10/2024 a 02/10/2025 (365 dias).

15. Nada obstante tenha a Secretaria de Gestão de Pessoas suscitado o ato normativo do Poder Executivo, que estabelece o prazo total para concessão da licença para tratar de interesse particular de seis anos durante a vida funcional do servidor, repisa-se que a Consultoria Jurídica e, posteriormente, a Assessoria Jurídica Administrativa firmaram entendimento que o Ministério Público da União não se vincula às disposições contidas na referida norma diante da autonomia administrativa da Instituição.

16. Naquela ocasião, a Secretaria de Assessoramento Jurídico, no Parecer Jurídico 720/2022 CONJUR/SG (PGR-00427301/2022), de 25 de outubro de 2022, manifestou-se pela inaplicabilidade de Portaria SEGRT nº 35, de 1º de março de 2016 - revogada pela Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 34, de 24 de março de 2024, aos servidores do Ministério Público da União, por se tratar de norma com âmbito de incidência restrito ao Poder Executivo Federal.

17. De todo modo, restou consignado recentemente no Parecer nº 1/2024/AJA/PGR que foi publicada a Instrução Normativa SGP-SEDGG-ME nº 75, de 13 de outubro de 2022, também da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, que retirou a limitação temporal de seis anos em toda a vida funcional do servidor para o usufruto da licença para tratar de interesses particulares.

18. Pois bem, a prorrogação da nova licença pelo servidor foi fundamentada na necessidade de prestar apoio e assistência, devido à condição de saúde de

sua genitora, Maria de Lourdes Curado, nascida em 11 de fevereiro de 1926, atualmente com mais de 99 anos. Esclarece que sua condição física e mental, já fragilizada pela idade, foi agravada após uma queda sofrida na residência em abril de 2023, que resultou em uma fratura de bacia que resultou no uso, definitivo, de cadeira de rodas, conforme laudo médico anexado no item 169.1 dos autos.

19. Alega o servidor que por mais de 27 anos, desempenhou as atividades funcionais com seriedade e profissionalismo, de modo que solicita esforços para atender a uma causa urgente e relevante.

20. Logo, o fato pessoal exposto pelo servidor é compreensível do ponto de vista humano, sendo que, do ponto de vista jurídico-administrativo, não se vislumbra óbice legal, recaiando a prorrogação da licença para tratar assuntos particulares em ato decisório da autoridade competente. É cediço o fundamento apresentado pela área da Secretaria de Gestão de Pessoas em relação à carência de servidores na Procuradoria-Geral da República, ao mesmo tempo, observa-se que o servidor encontrava-se em disponibilidade, quando lhe foi deferida a primeira concessão da licença para tratar de assuntos particulares.

21. Em cotejo analítico, relevante consignar que caso similar foi submetido recentemente à apreciação da Administração no bojo do Procedimento de Gestão Administrativa 1.00.000.011315/2023-21, em que o servidor apresentou novo requerimento para prorrogação da licença para tratar de interesses particulares por período indeterminado ou, na impossibilidade, por mais seis anos, alegando que a genitora possui idade avançada (96 anos) e patologias, o que demandava seu acompanhamento constante.

22. No caso concreto, o interessado havia sido autorizado, pela Diretoria-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, a usufruir a licença da mesma natureza, por três anos, por duas vezes consecutivas, ficando afastado há seis anos do trabalho. Nota-se que, em consonância com a chefia imediato do interessado, foi exarado o DESPACIO DECISÓRIO SG Nº 2534/2025, deferindo ao servidor a concessão da licença para tratar de interesses particulares, no período de 10/01/2025 a 09/01/2028, o que corrobora a ausência de limite temporal para tal benefício.

23. Ressalta-se que, ainda que a Administração viesse a adotar tal parâmetro, restaria ao servidor Abelardo Fleury Curado o saldo remanescente de um ano da licença a ser usufruído, haja vista que se encontra afastado do trabalho há cinco anos.

24. Pois bem, sob a ótica do Estatuto da Pessoa Idosa, consubstanciado na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, preceitua o art. 3º, inciso V, que deve ser assegurado, com absoluta prioridade, o atendimento do idoso por sua própria família, cabendo salientar que é assegurada ainda prioridade especial aos maiores de 80 anos, o que se amolda o caso sub examine.

25. Nesse esteio, nota-se que o objeto do pleito trata essencialmente de matéria

inserta na esfera discricionária da Administração, afeta ao juízo de oportunidade e conveniência da autoridade competente, conforme esclarece GaspariniL²J.

Há conveniência sempre que o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. Há oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. São juízos subjetivos do agente competente sobre certos fatos e que levam essa autoridade a decidir de um ou outro modo. O ato administrativo discricionário, portanto, além de conveniente, deve ser oportuno. A oportunidade diz respeito com o momento da prática do ato. [...] A conveniência refere-se à utilidade do ato.

26. Adicionalmente, recorda-se que a licença para tratamento de assuntos particulares é um afastamento que, postulado pelo servidor, ocorre sem contraprestação pecuniária. Em outras palavras, se por um lado a Administração temporariamente abre mão da prestação de serviço pelo servidor, este, por sua vez, abre mão da remuneração do cargo, incluindo todos os benefícios financeiros a ele associados.

27. Ante o exposto, nos termos do art. 91 da Lei nº 8.112/90 e tendo em vista a especificidade da situação fática apresentada pelo interessado decorrente da idade avançada de sua genitora, conclui a Secretaria de Assessoramento Jurídico pela viabilidade jurídica na prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares no período de 03/10/2025 a 02/10/2026 ao servidor Abelardo Fleury Curado, **condicionada à autorização pela autoridade competente em eventual juízo de retratação da decisão constante do Despacho Decisório 1192/2025 SGP/SG.**

28. É o parecer que submeto à apreciação do Secretário de Assessoramento Jurídico.

MARCELA CAROLINE CARNEIRO SILVA

Assessora de Processos Administrativos e Normatização
(Assinado digitalmente)

Aprovo. À apreciação da Secretaria-Geral.

MARCELO DA MOTA

Procurador da República
Secretário de Assessoramento Jurídico
(Assinado digitalmente)

Notas

1. ^ - Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.
2. ^ - GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

1221057301



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00411682/2025 PARECER JURÍDICO nº 666-2025**

.....
Signatário(a): **MARCELO DA MOTA**

Data e Hora: **04/11/2025 16:36:39**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCELA CAROLINE CARNEIRO SILVA**

Data e Hora: **04/11/2025 17:19:46**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 553e5ecb.469e7808.10bl97d9.30d767e3